



**P U T U S A N**

Nomor 397/Pdt.G/2017/PN SBY

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1.** Nama : YUDHI BERNADHI;  
No. KTP : 3618061308730002;  
TTL/Umur : Ambon, 13 Agustus 1973/ 43 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Griya Sepanjang A 60 RT 045 RW 013  
Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten  
Sidoarjo;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Status Kawin : Kawin;  
Pendidikan : SMA;
- 2.** Nama : PRAYOGO;  
No. KTP : 3578282705770001;  
TTL/Umur : Lampung Tengah, 27 Mei 1977/ 39 tahun.  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Simo Gunung Baru Jaya F2/3 RT 004 RW 015  
Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota  
Surabaya;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Kawin : Kawin;
- Pendidikan : SMA;
- 3. Nama** : SUMORO;
- No. KTP : 3578081504750002;
- TTL/Umur : Surabaya, 13 April 1975/ 41 tahun;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Agama : Islam;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Kedurus Dukuh 2/36 A RT 002 RW 004 Kelurahan  
Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Status Kawin : Kawin;
- Pendidikan : SMA;
- 4. Nama** : NOVI HERLITAWATI W, SE;
- No. KTP : 3515186911690004;
- TTL/Umur : Jakarta, 29 Nopember 1969/ 47 tahun;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Agama : Islam;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jl. Cendrawasih Bunderan 106 RT 010 RW 006  
Desa Kepuh Kiriman Kecamatan Waru Kabupaten  
Sidoarjo;
- Pekerjaan : Swasta;
- Status Kawin : Belum Kawin;
- Pendidikan : Sarjana Ekonomi;
- 5. Nama** : KUSUMA WARDHANA SUROTO;
- No. KTP : 3515182701770003;
- TTL/Umur : Surabaya, 24 Januari 1977/ 39 tahun;

Halaman 2 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Wedoro Utara VI No.11 RT 006 RW 002  
Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten  
Sidoarjo;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Status Kawin : Kawin;  
Pendidikan : SMA;  
**6. Nama** : SOENARTO;  
No. KTP : 3578102706630005;  
TTL/Umur : Surabaya, 27 Juni 1963/ 53 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pacar Kembang 4/44 RT 006 RW 007 Kelurahan  
Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota  
Surabaya;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Status Kawin : Kawin;  
Pendidikan : SMA;  
**7. Nama** : MAT SOE'IN/ SABIK;  
No. KTP : 357805101010650006;  
TTL/Umur : Surabaya, 10 Oktober 1965/ 51 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tempel Sukorejo 3 -24 RT 002 RW 037 Kelurahan

Halaman 3 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Status Kawin : Kawin;

Pendidikan : SMA;

8. Nama : ABDUS SUUD FAHMI;

No. KTP : 3516092009790002;

TTL/Umur : Bangkalan, 20 September 1979/ 37 tahun.

Jenis Kelamin : Laki –laki;

Agama : Islam;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : DSN Pohkecik RT 001 RW 001 Desa Pohkecik  
Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Status Kawin : Kawin;

Pendidikan : SMA;

9. Nama : MUHAMMAD CHOIRUL FADIL;

No. KTP : 3517201304770004;

TTL/Umur : Surabaya, 13 April 1977/ 39 tahun;

Jenis Kelamin : Laki - laki

Agama : Islam;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Sumpat Asri D9 21 RT 035 RW 006 Desa Sumpat  
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Status Kawin : Kawin;

Pendidikan : SMA;

10. Nama : ROY WIDOYOKO;

No. KTP : 3578140906750003;

Halaman 4 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL/Umur : Surabaya ,09 Juni 1975 / 41 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kedinding Lor GG Anggrek No. 34 RT 008 RW 001  
Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan  
Kenjeran Kota Surabaya;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Status Kawin : Kawin;  
Pendidikan : SMA;

**11. Nama** : FERY SUSANTO;  
No. KTP : 3578012312780001;  
TTL/Umur : Bangkalan,23 Desember 1976/ 40 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Bogangin Baru Blok K/11 RT 008 RW 005  
Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota  
Surabaya;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Status Kawin : Kawin;  
Pendidikan : SMA;

**12. Nama** : ICHTIAR JAUHARI MEONTY;  
No. KTP : 3578212208760004;  
TTL/Umur : Surabaya,22 Juni 1976/40 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 5 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Pulosari 3 F/7RT 003 RW 002 Kelurahan  
Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Kota  
Surabaya;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Status Kawin : Kawin;

Pendidikan : SMA;

**13. Nama** : MOCHAMAD HARIADI;

No. KTP : 3525131611710002;

TTL/Umur : Surabaya, 16 Nopember 1971/ 45 tahun;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Agama : Islam;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Pengampon RT 014 RW 007 Desa Setro  
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Status Kawin : Kawin;

Pendidikan : SMA;

**14. Nama** : RUSLAN ANTARJO;

No. KTP : 3578101108710002;

TTL/Umur : Surabaya, 11 Agustus 1971/ 45 tahun;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Agama : Islam;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Pacar Keling IV No. 20 RT 003 RW 010  
Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambaksari  
Kota Surabaya;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Status Kawin : Kawin;

Halaman 6 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA;

**15. Nama** : FERLY WEWENGKANG;

No. KTP/SIM : 351514 580172 0001;

TTL/Umur : Situbondo, 18 Januari 1972/ 44 tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Agama : Kristen;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Pondok Marinir Q-5 RT 003 RW 010 Kelurahan  
Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Status Kawin : Kawin;

Pendidikan : SMA;

**16. Nama** : M.ROMLI;

No. KTP : 3578061102670001;

TTL/Umur : Surabaya, 11 Pebruari 1967/ 49 tahun;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Agama : Islam;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kembang Kuning Kulon Besar B/46 A RT 005 RW  
006 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota  
Surabaya;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Status Kawin : Kawin;

Pendidikan : SMA;

**17. Nama** : ARIAWAN;

No. KTP : 3578220111750002;

TTL/Umur : Surabaya, 01 Nopember 1975/ 41 tahun;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Halaman 7 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Menanggal Kelapa Gading 02/02 RT 008 RW  
001 Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan  
Kota Surabaya;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Status Kawin : Kawin;

Pendidikan : SMA;

**18. Nama** : SUTIYONO;

No. KTP : 3578172509650003;

TTL/Umur : Blora, 25 September 1965/ 51 tahun.

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Agama : Islam;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Sidomulyo 2 A/ 28 RT 003 RW 005  
Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran  
Kota Surabaya;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Status Kawin : Kawin;

Pendidikan : SMA

**19. Nama** : JOKO MULYONO;

No. KTP : 3578211711760003;

TTL/Umur : Surabaya, 17 Nopember 1976/ 40 tahun;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Agama : Islam;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Pulosari 3 F/ 7 RT 003 RW 002 Kelurahan  
Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Kota

Halaman 8 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Status Kawin : Kawin;

Pendidikan : SMA;

**20. Nama** : YOYOK SUKAMTO;

No. KTP : 3578300505740005;

TTL/Umur : Surabaya, 05 Mei 1974/ 42 tahun;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Agama : Islam;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Kauman Asri RT 001 RW 006 Kelurahan

Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Status Kawin : Kawin;

Pendidikan : SMA;

**21. Nama** : MUHAMMAD MUKHLAS;

No. KTP : 3515090906730001;

TTL/Umur : Sidoarjo, 09 Juni 1973/ 43 tahun;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Agama : Islam;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tlasi RT 004 RW 002 Kelurahan Tlasi

Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Status Kawin : Kawin;

Pendidikan : SMA;

**22. Nama** : MOHAMMAD RIFAI;

No. KTP : 3578040708730010;

Halaman 9 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTL/Umur : Lamongan, 07 Agustus 1973 / 43 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Siwalankerto 5/20 RT 007 RW 002 Kelurahan  
Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Status Kawin : Kawin;  
Pendidikan : SMA;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada CHAMDANI, S.H., S.E., M.Si,  
IKA DYAH AVIYANTI, S.H., dan SUMARDI, S.H., para Advokat pada  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ABDI BANGSA yang beralamat di Jalan  
Gadel Sari Tama No. 36 Tandes Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 06 Agustus 2016, selanjutnya disebut  
sebagai..... PARA PENGGUGAT;

**M E L A W A N**

PT. CENDANA SURYA SENTOSA, beralamat di Jalan Kombes Pol M  
Duryat No. 6 Surabaya, selanjutnya disebut  
sebagai..... TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor  
397/Pdt.G/2017/PN Sby tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili  
perkara ini;

Telah mempelajari bukti surat-surat dalam perkara ini dan mendengar  
saksi-saksi dan kedua belah pihak dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Halaman 10 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor:397/Pdt.G/2017/PN.SBY tanggal 29 Mei 2017, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 PARA PENGGUGAT upahnya tidak dibayar sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp. 2.200.000 per bulan, namun hanya dibayar sesuai tabel terlampir sehingga PARA PENGGUGAT telah dirugikan sebesar Rp 57.643.260,- (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);
2. Bahwa, sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 PARA PENGGUGAT upahnya tidak dibayar sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp. 2.710.000 per bulan, namun hanya dibayar sesuai tabel terlampir sehingga PARA PENGGUGAT telah dirugikan sebesar Rp 187.337.436,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
3. Bahwa atas permasalahan tersebut PARA PENGGUGAT meminta kepada Tegugat agar kekurangan upah tahun 2014 dan tahun 2015 dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT;
4. Bahwa pada tanggal 30 bulan April tahun 2016 PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya DPC FSP PAR KSPSI KOTA SURABAYA telah mengadakan Perjanjian Bersama tentang penyelesaian permasalahan tersebut yang isinya sebagai berikut :
  - a. Bahwa pihak ke II (kedua) sepakat dengan pihak ke I (kesatu) untuk diputus hubungan kerjanya sejak tanggal 30 April 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pihak ke I (kesatu) sepakat untuk membayar kompensasi /uang pesangon pada pihak ke II (kedua) sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dibayar semuanya lunas maksimum tanggal 30 Mei 2016;
- c. Bahwa total hak PARA PENGGUGAT bersama 37 orang lainnya adalah sebesarRp. 2.950.785.137,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah );
7. Bahwa sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Bersama , yang telah disepakati oleh PARA PENGGUGAT denganTERGUGAT yaitu pada tanggal 30 Mei 2016, namun TERGUGAT tetap tidak dapat membayar kewajibannya sebagaimana tertulis dalam Perjanjian Bersama tersebut, ini berarti tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
9. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 2016 PARA PENGGUGAT telah mengirim surat peringatan pertama kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya menyelesaikan kewajibannya, namun oleh Tergugat tidak diindahkan dan hanya diberikan janji saja;
10. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2016 PARA PENGGUGAT telah mengirim surat peringatan kedua kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya menyelesaikan kewajibannya, namun oleh Tergugat tidak diindahkan dan hanya diberikan janji saja;
11. Dengan tidak adanya itikad baik TERGUGAT setelah diberikan Surat Peringatan Kedua, dengan ini TERGUGAT telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PARA PENGGUGAT.
13. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap

Halaman 12 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian, yaitu dengan tidak membayar lunas kewajiban Tergugat pada  
PARA PENGGUGAT;

14. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon: agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.

15. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PARA PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkansita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas bangunan hotel yang berdiri diatas sebidang tanah luas 6.547 m<sup>2</sup> sebidang tanah luas 6.547 m<sup>2</sup> dengan jumlah kamar hotel 93 (sembilan puluh tiga) kamar yang terletak di jalan Kombes Pol M.Duryat nomor 6 Surabaya yang merupakan milik TERGUGAT ;

16. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Maka berdasarkan apa yang telah terurai diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 13 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas bangunan hotel yang berdiri diatas sebidang tanah luas 6.547 m2 dengan kamar hotel sejumlah 93 (sembilan puluh tiga) kamar yang terletak di jalan Kombes Pol M.Duryat nomor 6 Surabaya yang merupakan milik TERGUGAT ;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kekurangan upah tahun 2014 sebesar Rp 57.643.260,- (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) kepada PARA PENGGUGAT secara tunai;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kekurangan upah tahun 2015 sebesar Rp 187.337.436,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) kepada PARA PENGGUGAT secara tunai;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kompensasi pesangon dan hak lainnya sesuai perjanjian bersama sebesar Rp 1.745.809.600,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) kepada PARA PENGGUGAT secara tunai sesuai lampiran ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Mebebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Halaman 14 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir Kuasanya bernama Chamdani, S.H., S.E., M.Si, Ika Dyah Aviyanti, S.H., dan Sumardi, S.H., sedangkan Tergugat hadir Kuasanya bernama Jadi Agus Riadi, SH. MHum dan Boedhi Laksono, SH. MH., Para Advokat kantor hukum "Lulus Suhanto, SH. MH & Associates", yang berkedudukan di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F-VI No. 15 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2017 akan tetapi Kuasa Tergugat mencabut Kuasanya tertanggal 04 Oktober 2017, dan Tergugat hadir Kuasanya Yudhi Bernardhi, Prayoga, Sumoro, Novi Herlitawati, SE., Kusuma Wardhana, Soenarto, Mat Soe'in/Sabik, Ruslan, Muhammad Choirul Fadil, Roy Widoyoko, Abdus Suud Fahmi, Ichtihar Jauhari Meonty, Mochammad Hariadi, Ferry Susanto, Ferly Wewengkang, M. Romli, Ariawan, Sutiyono, Joko Mulyono, Yoyok S, Muhammad Mukhlas, Mohammad Rifai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016, setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, oleh karena itu Majelis telah menunjuk Mediator Isjuaedi, SH. MH Mediator Pengadilan Negeri Surabaya dan selanjutnya berdasarkan Surat Laporan Mediasi dari Mediator tertanggal 07 September 2017, ternyata usaha perdamaian tidak mencapai kesepakatan damai atau tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara telah diserahkan kembali kepada Majelis Hakim, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 27 Mei 2017 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat, serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 14 September 2017 yang isinya sebagai berikut:

## I. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut:

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara A quo sebagaimana dalil gugatannya pada pokoknya terkait dengan adanya upah para pekerja yang belum dibayarkan oleh Tergugat sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 78 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota sehingga kemudian antara Para Penggugat selaku Pihak Kedua dengan JULI Rianto selaku Owner Representative HOTEL CENDANA Surabaya sebagai Pihak Kesatu membuat Perjanjian Bersama tertanggal 30 April 2016, selanjutnya dikarenakan dalil yang dinyatakan Para Penggugat tersebut maka menurut hukum gugatan A quo merupakan kewenangan mutlak (*kompetensi absolut*) dari Peradilan Hubungan Industrial dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugat A quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan atas hal tersebut demi penegakan hukumnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo agar terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dalam putusan sela sebelum mempertimbangkan dan memutus dalam bagian pokok perkara;

## II. Eksepsi Tentang Kurang Pihak:

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya tentang adanya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat terhadap Perjanjian Bersama tertanggal 30 April 2016 yang dibuat dengan Para Penggugat. Dimana atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut

Halaman 16 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



apabila dikaitkan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian, maka terdapat fakta-fakta antara lain:

- a. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat poin No. 4 huruf C terkait dengan diadakannya Perjanjian Bersama tertanggal 30 April 2016 dinyatakan pada pokoknya total hak Para Penggugat bersama 37 orang lainnya adalah sebesar Rp. 2.950.785.137 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah). Dimana terhadap dalil tersebut terdapat nilai total dari Para Penggugat A quo yang berjumlah 22 orang bersama 37 orang lainnya, akan tetapi faktanya yang menggugat Tergugat hanya Para Penggugat yang berjumlah 22 orang saja dan sejumlah 37 orang lainnya tidak menggugat, oleh karenanya dengan 22 orang saja yang menggugat tentunya menurut logika hukum nilai hak yang dituntut Para Penggugat bukanlah sejumlah Rp. 2.950.785.137 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dan dengan tidak ikut menggugatnya 37 orang selain Para Penggugat A quo tersebut sebagaimana dalil Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat menurut hukum kurang pihak;
- b. Bahwa dalam perkara A quo pihak-pihak yang pada pokoknya mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat dengan mendasarkan pada Perjanjian Bersama tertanggal 30 April 2016 kemudian mengajukan gugatan dalam perkara A quo adalah berjumlah 22 (dua puluh dua) orang, padahal Pihak Kedua yang melakukan Perjanjian Bersama tersebut berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang, sehingga pihak yang menggugat kurang 15 (lima belas) orang;
- c. Bahwa sebagaimana Perjanjian Bersama tertanggal 30 April 2016 seseorang bernama JULI RIAN TO selaku Owner Representative HOTEL CENDANA Surabaya sebagai Pihak Kesatu yang ikut menandatangani



perjanjian bersama tersebut tidak ikut digugat, padahal dengan diikutkannya JULI Rianto sebagai pihak dalam perkara A quo maka dapat membuat terang perkara A quo;

Selanjutnya dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas maka menurut hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara A quo kurang pihak dan cacat formil sehingga berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I. Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 19 Mei 1975 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

III. Eksepsi Tentang Gugatan Mengandung Cacat Formil Mengenai Pihak (Error In Persona);

Bahwa gugatan Para Penggugat yang menggugat Tergugat sebagai PT. CENDANASURYA SENTOSA mengandung cacat formil mengenai pihak/Error in Persona, dikarenakan PT. CENDANASURYA SENTOSA sebagai Badan Hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri akan tetapi Direksi berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dengan tegas dinyatakan pada pokoknya bahwa yang bertindak mewakili perseroan di dalam maupun di luar peradilan adalah Direksi, sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan perundangan tersebut maka seharusnya yang digugat oleh Para Penggugat bukanlah PT. CENDANASURYA SENTOSA selaku Badan Hukum akan tetapi direksinya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat jelas mengandung kesalahan dalam menentukan siapa yang hendak digugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan tidak memenuhi syarat formil dalam menyusun surat gugatan, dan sudah sepatutnya terhadap surat gugatan yang demikian untuk dinyatakan sebagai gugatan yang Tidak Dapat Diterima / NO (Niet Onvankelijk Verklaard);



IV. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur:

Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara A quo tidak jelas / kabur (Obscur Libel) hal mana dapat dicermati antara lain:

- a. Sebagaimana dalil Para Penggugat pada pokoknya gugatan A quo tentang gugatan Wanprestasi yang pada pokoknya dilakukan Tergugat, akan tetapi perbuatan wanprestasi yang manakah yang dilakukan Tergugat, karena sebagaimana dalil Para Penggugat poin Nomor 1 dan 2 pada pokoknya Para Penggugat merasa dirugikan masing-masing untuk bulan januari 2014 sampai bulan Desember 2014 sebesar Rp. 57.643.260,- dan untuk bulan januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar Rp. 187.337.436,- padahal apabila kita melihat dalil Para Penggugat poin Nomor 4 huruf c nilai total hak Para Penggugat bersama 37 orang lainnya sebesar Rp. 2. 950.785.137,-. Dimana dari keseluruhan nilai tersebut tidak ada rincian penjelasannya serta dengan adanya pihak sebanyak 37 orang lainnya selain Para Penggugat, maka tidak jelas / kabur tentang siapakah para pihak yang pasti menuntut haknya terkait adanya nilai hak yang dituntut tersebut;
- b. Sebagaimana dalil Para Penggugat poin Nomor 7 yang dinyatakan pada pokoknya terkait dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat, maka menurut hukum dalil Para Penggugat tersebut tidak jelas/kabur karena terhadap manakah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat apakah berdasarkan perjanjian bersama tanggal 30 Mei 2016 ataukah lainnya mengingat dalil Para Penggugat poin Nomor 1 dan 2 juga dalam petitumnya poin Nomor 5 dan 6 menuntut pembayaran masing-masing untuk bulan januari 2014 sampai bulan Desember 2014 sebesar Rp. 57.643.260,- dan untuk bulan januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar Rp. 187.337.436,-;



- c. Dalil posita gugatan Para Penggugat bertentangan dengan petitumnya, karena sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya terhadap nilai kompensasi pesangon dan hak lainnya berdasarkan surat Perjanjian Bersama adalah sebesar Rp. 2.950.785.137,-. (dua milyar Sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) akan tetapi di dalam petitum gugatan Para Penggugat poin Nomor 7 (tujuh) pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon dan hak lainnya sesuai perjanjian bersama sebesar Rp. 1.745.809.600,-, (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus Sembilan ribu enam ratus rupiah);
- d. Terhadap dalil posita poin nomor 15 maupun petitum Para Penggugat poin nomor 3 terkait dengan tuntutan Para Penggugat agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) pada bangunan hotel yang berdiri diatas sebidang tanah luas 6.547 m2 dengan kamar hotel sejumlah 93 kamar yang terletak di jalan Kombes Pol M. Duriyat nomor 6 Surabaya tidak ielas batas-batas tanahnya oleh karenanya menurut hukum tuntutan sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat A quo yang keliru dan tidak benar tersebut maka menurut hukum gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali dan tercantum dalam pokok perkara selanjutnya Tergugat menolak dalil - dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali dalil - dalil yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;



2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat poin nomor 1 (satu) dan 2 (dua) yang pada pokoknya tentang upahnya yang tidak dibayar sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 57.643.260,- maupun sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember Rp. 187.337.436,- masing-masing sesuai Peraturan Gubernur Nomor 78 tahun 2013 maupun Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2014 namun hanya dibayar sesuai tabel terlampir sehingga Para Penggugat dirugikan merupakan dalil yang tidak jelas / kabur karena dalil Para Penggugat demikian tidak menjelaskan secara rinci menurut tabel manakah yang dibayar Tergugat serta bagaimanakah perhitungan nilai kerugian tersebut timbul;
3. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Para Penggugat tentang adanya Perjanjian Bersama sebagaimana poin nomor 4 huruf c juga tidak jelas karena Para Penggugat mendalilkan bersama 37 orang lainnya akan tetapi kenyataannya yang mengajukan gugatan hanya 22 orang padahal apabila benar total keseluruhan pihak yang mempunyai hak sesuai dalil Para Penggugat maka menurut hukum seharusnya seluruhnya menjadi penggugat dalam perkara A quo mengingat nilai hak yang didalilkan mencakup keseluruhan hak dari semuanya;
4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tentang perbuatan Ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat maka menurut hukum perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut dilakukan kepada siapakah apakah hanya kepada Para Penggugat sejumlah 22 orang ataukah kepada Para penggugat bersama 37 orang lainnya sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 4 huruf c dan apakah dikarenakan Tergugat tidak membayar upah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 1 dan 2 ? ;



5. Bahwa terkait dengan surat Perjanjian Bersama tertanggal 30 April 2016 maka Tergugat sudah membayar sebagian kepada salah satu Penggugat bernama FERLY WEWENGKANG pada tanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa mengingat adanya ketidak jelasan dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Para penggugat menurut hukum harus ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo pada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 20 September 2017, dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kesepakatan Pengusaha dan Pekerja Hotel Cendana Surabaya Jalan Kombes Pol M. Duryat No. 6 Surabaya tanggal 18 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;



2. Fotocopy sesuai dengan copynya Perjanjian Bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat tanggal 30 April 2016, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor: 500.8/26/436.11.3.4/2014 tertanggal 11 April 2014, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Izin Nomor: 530.08/198/436.7.2/2014 tertanggal 07 April 2014, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan copynya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor: 503.08/322/436.6.14/2014 tertanggal 28 April 2014, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan copynya Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 503/4210.D/436.6.11/2014 tertanggal 23 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat tersebut telah disesuaikan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 berupa copy dari copy, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi, dibawah sumpah dalam persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi WAGIMAN HADI PRAJITNO:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah Ketua DPC FSP PAR KSPSI Kota Surabaya dan selaku Kuasa Hukum Para Penggugat pada saat Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat adalah anggota FSP PAR KSPSI Kota Surabaya;
- Bahwa saksi kenal Juli Irianto selaku Owner Representatif Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Pemilik Hotel Cendana adalah VIVIT ARIVIANTI ARIFIN;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat belum membayar kewajibannya sesuai Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2016 kepada Para Penggugat hingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa saksi tahu bahwa nominal dalam Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2016 adalah dibawah ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat dalam penyelesaian masalah ini telah menggantikan kuasa hukum sebanyak 5 (lima) kali namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa sering datang dan menanyakan tentang realisasi pembayaran Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2016 namun selalu dijawab belum ada dana oleh Tergugat;
- Bahwa saksi diberikan Kuasa untuk melakukan perundingan dengan Tergugat;
- Bahwa 5 (lima) orang Kuasa bimbingan saksi tapi belum ada penyelesaian;
- Bahwa pemilik Hotel Cendana adalah Bu Pipit;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada perubahan pemilik Hotel Cendana;
- Bahwa bukti P-2 benar tandatangan saksi, Yulianto Owner;
- Bahwa di Hotel Cendana diruang JM waktu melakukan perundingan dan Tandatangan kerjasama itu bersama Pak Slamet sebagai JM, Pak Riyanto Owner saksi, Yudi, ada 5 (lima) orang, Pak Rino sebagai Kuasa Perusahaan;

Halaman 24 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses perjanjian disepakati adalah UMK 2014 belum dibayar UMK 2015 belum dibayar lalu terjadi kesepakatan diruang JM, dari UMK 2014, 2015 tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa UMK 2016 baru bisa dilaksanakan (yang hadir sama 5 orang) dan teman-teman pekerja;
- Bahwa UMK 2014, 2015 tidak bisa dilaksanakan karena mau melaksanakan UMK 2016;
- Bahwa catatan 2014, 2015 tidak usah diutik-utik / dihilangkan dan itupun UMK 2016 terlaksana;
- Bahwa Pak Pulung wakil dari Disnaker pada saat datang dalam perundingan;
- Bahwa ada yang dibayar oleh Tergugat lunas atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah disepakati perjanjian itu, 30 Mei 2016 jatuh tempo lalu saksi menghubungi Pak Riyanto, hasilnya kalau ada uangnya dibayar semua saksi hubungi 3 (tiga) kali lebih;
- Bahwa 2 (dua) bulan dari tanggal 30 Mei 2016 saksi hubungi tetap dijawab belum bisa;
- Bahwa kata Pak Rino tetap tidak terealisasi lalu Pak Rino dipecat;
- Bahwa April 2016 saksi berunding dengan Pak Rino dan Pak Riyanto;
- Bahwa sampai dengan sekarang hotel Cendana, masih buka sampai dengan sekarang;
- Bahwa sampai dengan sekarang masih menunggu anjuran dari disnaker Surabaya;
- Bahwa fungsi Pak Pulung disnaker hanya sebagai saksi atas perintah dinas disnaker;
- Bahwa panggilan 1, 2, 3 yang ke 3 baru datang Penasehat Hukum Tergugat dan sudah ganti;

Halaman 25 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekali ketemu Penasehat Hukum Tergugat tanggal 26 Oktober 2017 di disnaker;
- Bahwa ada kabar baik, Senin tanggal 09 Oktober 2016 ada bos Jakarta yang selesaikan masalah itu, masih rencana belum ada pembayaran;
- Bahwa semua belum ada yang berikan kepastian pembayaran;
- Bahwa tidak ada yang didaftarkan ke PHI, sesuai dengan perjanjian karena kesepakatan tidak boleh kemana-mana;
- Bahwa tanggal 10 April 2016 saksi terima Kuasa dari teman-teman;
- Bahwa tanggal 18 April 2016 ada deal dengan Pak Riyanto sebagai Owner preventif Cendana sebagai pengakuan lesan tidak ada bukti yang mendukung sebagai Owner;
- Bahwa kesepakatan bersama aslinya belum ditunjukkan di sidang, saksi diberi copy oleh Pak Riyanto;
- Bahwa Pak Riyanto dimana sekarang, saksi tidak tahu;
- Bahwa perjanjian yang didapat saksi berupa copy saja;

## 2. Saksi PULUNG WICAKSONO, Drs:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam penandatanganan Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2016 adalah atas undangan Tergugat dan Kuasa Hukum Para Penggugat;
- Bahwa Pebruari 2016 saksi hadir ditugaskan oleh dinas ada pemberitahuan bahwa ada yang mogok kerja yaitu karyawan;
- Bahwa saksi pernah tandatangan dalam kesepakatan;
- Bahwa saksi sendiri datang 2 kali pas mogok, ke 2 hari Sabtu ada pemberitahuan ada perundingan karyawan dan Cendana;
- Bahwa saksi diberi tahu teman-teman sebagai perwakilan disnaker Surabaya untuk datang ke perundingan;

Halaman 26 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir Pak Riyanto, mewakili dari perusahaan Cendana atas dasar apa saksi tidak ada penjelasan taunya mewakili perusahaan setahu saksi;
- Bahwa kesepakatan sampai dengan sekarang belum dilaksanakan oleh Cendana;
- Bawa menurut teman-teman sampai dengan sekarang belum dibayar tidak didaftarkan ke PHI saksi tidak tahu;
- Bahwa bukti P-1, P-2 saksi melihat bukti itu ada tandatangan dalam kesepakatan;
- Bawa Pebruari 2016 dan April 2016 saksi juga datang di hotel Cendana;
- Bahwa pada bulan April 2016 saksi datang pada waktu itu dan saksi taunya kalau belum dibayar ya pada saat sidang hari ini;
- Bahwa saksi dari disnaker, serta kehadiran saksi, di Pengadilan Negeri diperintah lesan dari atasan, dan surat tertulis belum jadi;

### 3. Saksi NUR HAYANI SUNARSIH:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah karyawan Tergugat bagian Receptionist;
- Bahwa saksi adalah Korban Ingkar Janji Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani Tergugat dan Kuasa Hukum Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Juli Irianto sebagai Owner representative;
- Bahwa saksi kenal Pemilik Hotel Cendana adalah Vivit Arivianti Arifin;
- Bahwa tahun 1998 sampai dengan tahun 2016 sebagai frontoffice di hotel Cendana;
- Bahwa saksi tau ada kesepakatan pada bukti P-2 dan benar;
- Bahwa kesepakatan belum dilaksanakan tanggal 30 Mei 2016 karena tidak ada dana dari PT. Cendana;

Halaman 27 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian dibuat di Hotel Cendana;
- Bahwa 10 Pebruari 2016 dengan 37 rekan memberikan Kuasa pada Wagiman Hadi Prajitno benar dibuat tanggal berapa tidak tahu;
- Bahwa Wagiman sebagai perwakilan organisasi serikat pekerja dan memberikan kuasa khusus pada Wagiman;
- Bahwa Yuli Irianto sebagai Owner Presentatif PT. Cendana dan ditunjuk sebagai Owner Penggugat, saksi lupa dan saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi tandatangan pada surat pernyataan tersebut;
- Bahwa 10 Pebruari 2016 memberikan kuasa pada Wagiman Hadi Prayitno, tanggal 18 Pebruari 2016 sudah terjadi deal kesepakatan;
- Bahwa Yuli Irianto mengadakan kesepakatan pada Wagiman sepakat di PHK dan apa sudah terima surat PHK tersebut dan ternyata sampai dengan sekarang belum menerima surat PHK tersebut;
- Bahwa Kuasa Hukum Wagiman belum dicabut sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali ada pertemuan dengan perwakilan PT. Cendana Yuli Irianto tapi belum dibayar;
- Bahwa Yuli Irianto tidak pernah ketemu lagi dengan saksi;
- Bahwa dalam kesepakatan yang di tandatangan Wagiman disaksikan Pulung Wicaksono disnaker kota Surabaya, saksi tidak pernah konfirmasi keberadaan soal Yuli Irianto;
- Bahwa setahu saksi perkara ini belum pernah diproses di PHI;
- Bahwa perjanjian dibuat sampai dengan sekarang belum dilaksanakan oleh PT. Cendana;

#### 4. Saksi SUSIANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bawa saksi adalah karyawan Tergugat bagian reseptionist;
- Bawa saksi adalah Korban Ingkar Janji Tergugat;

Halaman 28 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Perjanjian Bersama tanggal 30 April 2016 yang ditandatangani Tergugat dan Kuasa Hukum Para Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Juli Irianto sebagai Owner representative;
  - Bahwa saksi kenal Pemilik Hotel Cendana adalah Vivit Arivianti Arifin;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah karyawan dan owner;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan pada bukti P-2 yang mana Penggugat dikuasakan pada Pak Wagiman dan Tergugat diwakilkan Pak Iriyanto yang mewakili urusan semua hotel dan yang tandatangan kesepakatan Iriyanto karena yang mewakili Pak Wagiman;
  - Bahwa saksi tahu kesepakatan P-2 karena semua pekerja diberi copy kesepakatan dan isi kesepakatan belum dilaksanakan oleh PT. Cendana;
  - Bahwa 37 orang karyawan diwakili Wagimin PT. Cendana diwakili Iriyanto waktu tandatangan surat kesepakatan saksi tidak tahu;
  - Bahwa PT. Cendana tidak pernah mewakilkan pada Yuli Iriyanto, apa ada surat presentatif dari PT. Cendana kalau Iriyanto yang wakili PT. Cendana, saksi tidak tahu dan tidak ikut melihat tapi ada dari wakil depnaker Surabaya;
  - Bahwa belum pernah ada gugatan di PHI soal perkara ini;
  - Bahwa kesepakatan P-2 saksi tandatangan pada no. 15;
  - Bahwa bukti yang diserahkan Penggugat didapat darimana saksi tidak tahu bukti-bukti surat tersebut;
  - Bahwa surat kuasa pada Wagiman dari 37 orang memberikan kuasa tersebut;
  - Bahwa 37 orang pesangon Rp. 2.950.000.000,- (dua milyar rupiah) lebih tidak pernah disampaikan dalam isi perjanjian pada Bu Vivit Ariyanti;
- Menimbang, bahwa para pihak akan menanggapi keterangan para saksi tersebut dalam Kesimpulan;

Halaman 29 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 07 Desember 2017 yang terlampir dalam Berita Acara Sidang dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan para penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat melalui jawabannya disamping mengajukan mengenai pokok perkaranya juga mengajukan beberapa eksepsi sebagai berikut :

##### **I. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut**

Bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Hubungan Industrial karena gugatan para penggugat berkaitan dengan adanya upah para pekerja yang belum dibayarkan yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 78 Tahun 2013 tentang upah minimum Kabupaten/ kota;

Bahwa Para penggugat melalui Repliknya pada pokoknya berpendapat Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena perkara a quo mengenai wanprestasi dari Tergugat yaitu tentang adanya perjanjian bersama yang belum dibayar oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara eksepsi ini Majelis Hakim pada saat acaranya setelah Duplik secara lesan sudah menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena yang menjadi materi atau yang disengketakan antara para penggugat dan tergugat pada pokoknya mengenai wanprestasi atas Surat Perjanjian bersama tertanggal 30 April 2016 yang menurut Para Penggugat sudah jatuh tempo / tenggang waktunya untuk dibayar, akan tetapi tergugat tidak melaksanakan kewajiban prestasinya oleh karenanya Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

## II. Eksepsi Tentang Kekurangan Pihak.

Bahwa berdasarkan perjanjian bersama tertanggal 30 April 2016 yang menandatangani adalah 37 orang akan tetapi yang mengajukan gugatan hanya 22 orang (tidak semuanya);

Bahwa sebagaimana Perjanjian Bersama tertanggal 30 April 2016 seseorang bernama Juli Rianto selaku Owner Representatif Hotel Cendana Surabaya sebagai pihak kesatu yang ikut menandatangani perjanjian bersama tersebut tidak ikut digugat, sehingga dengan tidak ditariknya Yuli Rianto sebagai pihak kesatu dalam Perjanjian bersama tertanggal 30 April 2016 menjadi kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Tergugat dalam eksepsinya tersebut, karena pihak-pihak yang tercantum dalam Perjanjian bersama tertanggal 30 April 2016 sebanyak 37 orang dan yang menggugat hanya 22 orang sedangkan yang 15 orang tidak ikut menggugat bukan berarti kekurangan pihak karena menjadi hak bagi 15 orang yang dimaksud apakah dia mau menggugat ataupun tidak menggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian tidak diikutkannya Sdr. Juli Rianto sebagai pihak dalam perkara a quo tidak menjadikannya perkara a quo menjadi kekurangan pihak, karena Sdr. Juli Rianto sebagai pihak kesatu sebagaimana

Halaman 31 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam Perjanjian bersama tertanggal 30 April 2016 sebagai orang/sobyek yang mewakili dari pihak Tergugat, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

III. Eksepsi Tentang Gugatan mengandung cacat Formil mengenai Pihak (Error in Persona).

Bahwa gugatan Para Penggugat yang menggugat PT Cendanasurya Sentosa mengandung cacat formil mengenai pihak (Error in persona, karena PT Cendana surya Sentosa sebagai Badan Hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri akan tetapi yang bertindak sendiri akan tetapi direksi yang harus digugat hal tersebut sesuai dengan pasal 1 angka 4 dan pasal 82 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para penggugat melalui Repliknya berpendapat Undang undang No 1 tahun 1995 yang menjadi dasar Tergugat mengajukan eksepsi ini sudah dicabut/sudah tidak berlaku lagi dengan diganti dengan Undang-undang No 40 tahun 2007 oleh karenanya eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat Para Penggugat oleh karena itu Eksepsi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Para penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat mendalilkan:

Halaman 32 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para penggugat adalah pekerjaanya Tergugat dan terhitung sejak tanggal 30 April 2016 telah diputus hubungan kerjanya;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2016 Para penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian bersama bahwa Tergugat akan membayar kompensasi / uang pesangon kepada Para penggugat paling lambat tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp 2.950.785.137,- (dua milyar Sembilan ratus lima uluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa oleh karena sudah jatuh tempo tergugat belum membayar kewajibannya tersebut, maka pada tanggal 14 Juni 2016 Para penggugat mengirim surat peringatan pertama agar tergugat melaksanakan kewajibannya akan tetapi tergugat tidak mengindahkannya;
- Bahwa oleh karena tergugat telah diberi peringatan pertama tidak mengindahkannya, maka pada tanggal 28 Juni 2016 para penggugat mengirimkan peringatan yang kedua kepada Tergugat akan tetapi tergugat juga tidak mengindahkannya dan hanya janji-janji saja sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan sejumlah tuntutan sebagai berikut sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Pengugat tersebut, tergugat membantahnya dan menyatakan :

- Bahwa adanya Perjanjian bersama yang disampaikan oleh para penggugat tidak jelas, karena Para Penggugat mendalilkan bersama 37 orang akan tetapi yang mengajukan hanya 22 orang pada hal apabila benar total keseluruhan pihak yang mempunyai hak sesuai dengan dalil para penggugat maka seharusnya seluruhnya menjadi penggugat dalam perkara a quo;
- Dan seterusnya yang lengkapnya sebagaimana dalam jawabannya Tergugat tertanggal 14 September 2017;

Halaman 33 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Para penggugat yang ke-4 yang menuntut agar tergugat dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan akan tetapi tidak menurut selayaknya;

Menimbang, menurut dalil para penggugat bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian bersama tentang penyelesaian kompensasi akibat para penggugat di PHK oleh Tergugat sebagaimana bukti PP-2;

Menimbang, bahwa Bukti PP-2 tersebut, setelah Majelis Hakim tunjukkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi Wagiman Hadi Prayitno Dan saksi Drs. Pulung Wicaksono dan saksi Nur Hayani Sunarsih dan bahkan para saksi tersebut ikut hadir menyaksikannya;

Menimbang, bahwa bukti PP-2 yang dimaksudkan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pihak kedua (kedua) sepakat dengan pihak ke I (kesatu) untuk diputus hubungan kerjanya (PHK) sejak tanggal 30 April 2016;
2. Bahwa pihak ke I sepakat untuk membayar Kompensasi / uang pesangon pada pihak ke II (kedua) sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dibayar semuanya lunas maksimum tanggal 30 Mei 2016;
3. Bahwa pihak ke II sepakat untuk menerima kompensasi / uang pesangon dari pihak pertama sebagai ha telah diputus hubungan kerjanya;
4. Bahwa jumlah kopensasi /uang pesangon yang diberikan oleh pihak ke I (satu) pada pihak ke II (kedua) adalah sebesar Rp 2.950.785.137,-



5. Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara musyawarah mufakat dengan cara damai tanpa melalui putusan Pengadilan Hubungan Industrial;
6. Bahwa Para pihak sepakat tidak akan melakukan saling menuntut baik perdata maupun pidana dikemudian hari setelah perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP-2 tersebut telah dibenarkan oleh saksi Wagiman Hadi Prayitno Dan saksi Drs. Pulung Wicaksono dari Perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan saksi Nur Hayani Sunarsih yang ikut hadir dalam proses terjadinya Perjanjian sebagaimana bukti PP-2 dan para saksi tersebut juga menerangkan bahwa uang pesangon / kompensasi sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti PP-2 pada angka 2 tersebut telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Kopensasi / Uang Pesangon akan dibayar oleh Tergugat semuanya lunas paling lambat tanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara aquo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya terbukti Tergugat belum melaksanakan kewajiban membayar uang pesangon kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui jawabannya membantah dalil-dalil Para Penggugat namun demikian Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para penggugat agar menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat selanjutnya adalah agar Tergugat membayar uang pesangon / kompensasi kepada Para Penggugat



sebesar Rp 1.745.809.600,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus Sembilan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP-2 tersebut yang telah dibenarkan oleh saksi Wagiman Hadi Prayitno dan saksi Drs. Pulung Wicaksono dari Perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya bahwa Tergugat mempunyai kewajiban membayar uang Pesangon / Kompensasi sebesar Rp 2.950.785.137,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk dibayarkan kepada 37 (tiga puluh tujuh) orang yaitu Para Penggugat dan kawan lainnya Para penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang mengajukan gugatan kepada Tergugat hanya 22 (dua puluh dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran bukti PP-2 setelah Majelis Hakim menjumlahkan kewajiban Tergugat untuk membayar uang pesangon / kompensasi kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp 1.745.809.600,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus Sembilan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para Penggugat agar Tergugat membayar uang pesangon / kompensasi kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.745.809.600,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus Sembilan ribu enam ratus rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat ke- 5 dan ke-6 tidak dapat dikabulkan karena tuntutan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat ke- 8 agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan karena tuntutan para penggugat adalah pembayaran atas sejumlah uang (yurisprudensi No. 791K/Sip/1972 jo Pasal 611 RU);

Menimbang, bahwa begitu juga tuntutan Para Penggugat yang ke-3 dan ke-10 juga tidak dapat dikabulkan karena Majelis Hakim tidak pernah menetapkan penyitaan terhadap yang dimohonkan oleh Para Penggugat dan tidak memenuhi Pasal 180 ayat (1) HIR,

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang belum dipertimbangkan satu persatu sepanjang ada relevansinya dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

#### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon / kompensasi kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.745.809.600,- ( satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus Sembilan ribu enam ratus rupiah);
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 663.000,- (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 37 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, oleh kami Jihad Arkanuddin, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Sarwedi, SH. MH dan Jan Manoppo, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Rabu, tanggal 20 Desember 2017, oleh kami Jihad Arkanuddin, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Sarwedi, SH. MH dan Jan Manoppo, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, SH. MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwedi, SH. MH

Jihad Arkanuddin, SH. MH

Jan Manoppo, SH. MH

Panitera Pengganti,

Hj. Erna Puji Lestari, SH. MH

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 38 Putusan Nomor 397/Pdt.G/2017/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya proses (ATK).....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 562.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
5. Materai.....Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....Rp. 5.000,-

Jumlah.....Rp. 663.000,-

(enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);